# נתנאל גרופ בע"מ ("החברה")

| | | |
|---|---|---|
| לכבוד<br>רשות ניירות ערך<br>www.isa.gov.il | לכבוד<br>הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ<br>www.tase.co.il | 7 בינואר 2026 |
| ג.א.נ., | ג.א.נ., | |

**הנדון: דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית חריגה של מניות וכתבי אופציה של החברה**

בהמשך לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 13 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-086783) ("**הדיווח הקודם**") בדבר התקשרות החברה ורישן בניין והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה ("**רישן**") עם לאומי פרטנרס בע"מ, צד שלישי שאינו קשור לחברה, ו/או לבעלי השליטה בה ("**המשקיע**" או "**הניצע**") במסמך עקרונות לא מחייב והכל כמפורט בדיווח הקודם, החברה מתכבדת להודיע בזאת, בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("**תקנות הצעה פרטית**"), כי ביום 6 בינואר 2026, אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרות במערכת הסכמים עם המשקיע כפי שיפורטו להלן ובכלל זאת, אישר דירקטוריון החברה, הקצאה פרטית חריגה, כהגדרת המונח בתקנות הצעה פרטית, של מניות וכתבי אופציה (לא רשומים למסחר) כמפורט להלן:

<u>מניות רגילות -</u> 3,024,194 מניות רגילות של החברה, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת ("**המניות המוצעות**"), כנגד תשלום סך של 14.88 ₪ (לא צמוד) לכל מניה, ובתמורה לסך כולל של 45 מיליוני ש"ח;

<u>כתבי אופציה (סדרה א') -</u> 3,024,194 כתבי אופציה (סדרה א') שאינם רשומים למסחר ("**כתבי אופציה (סדרה א')**") הניתנים למימוש ל-3,024,194 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת ("**מניות המימוש בגין אופציה א'**"), כך שכל כתב אופציה (סדרה א') יהיה ניתן למימוש עד לתום חמש (5) שנים ממועד הקצאת כתבי האופציה (סדרה א') בפועל כנגד תשלום מחיר מימוש בסך של 14.88 ש"ח (לא צמוד), בכפוף להתאמות כמפורט להלן;

<u>כתבי אופציה (סדרה ב') -</u> 537,634 כתבי אופציה (סדרה ב') שאינם רשומים למסחר ("**כתבי אופציה (סדרה ב')**") הניתנים למימוש לעד 537,634 מניות רגילות של החברה, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת ("**מניות המימוש בגין אופציה ב'**"), כך שכל כתב אופציה (סדרה ב') יהיה ניתן למימוש עד לתום חמש (5) שנים ממועד הקצאת כתבי האופציה (סדרה ב') בפועל כנגד תשלום מחיר מימוש בסך של 14.88 ש"ח (לא צמוד), בכפוף להתאמות כמפורט להלן. יצוין כי החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, חלף הקצאת מלוא מניות המימוש בגין כתבי האופציה (סדרה ב') כנגד קבלת מחיר המימוש במזומן, להקצות למשקיע מניות רגילות של החברה ללא תמורה בדרך של Cashless Exercise כמפורט בסעיף 2.2.2.4 להלן;

<u>כתבי אופציה (סדרה ג') -</u> 125,000 כתבי אופציה (סדרה ג') שאינם רשומים למסחר ("**כתבי אופציה (סדרה ג')**") הניתנים למימוש לעד 125,000 מניות רגילות של החברה, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת ("**מניות המימוש בגין אופציה ג'**"), כך שכל כתב אופציה (סדרה ג') יהיה ניתן למימוש עד לתום חמש (5) שנים ממועד הקצאת כתבי האופציה (סדרה ג') בפועל כנגד תשלום מחיר מימוש בסך של 16 ש"ח (לא צמוד), בכפוף להתאמות כמפורט להלן. יצוין כי החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, חלף הקצאת מלוא מניות המימוש בגין כתבי האופציה (סדרה ג') כנגד קבלת מחיר המימוש במזומן, להקצות למשקיע מניות רגילות של החברה ללא תמורה בדרך של Cashless Exercise כמפורט בסעיף 2.2.2.4 להלן;

כתבי אופציה (סדרה א'), כתבי אופציה (סדרה ב') וכתבי אופציה (סדרה ג') יקראו יחדיו להלן: "**כתבי האופציה המוצעים**"); המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים יקראו יחדיו להלן: "**ניירות הערך המוצעים**"; מניות המימוש בגין אופציה א', מניות המימוש בגין אופציה ב' ומניות המימוש בגין אופציה ג', תיקראנה יחדיו להלן: "**מניות המימוש**".

ניירות הערך המוצעים, מוצעים בתמורה לתשלום במזומן של 14.88 ש"ח למניה ביחד עם כתבי האופציה המוצעים ("**המחיר למניה**"). לפרטים אודות השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים, ראו סעיף 2.2.4 להלן.

לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית וטרם מימוש כתבי האופציה המוצעים (כולם או חלקם), תהוונה המניות המוצעות כ-9.68% מזכויות ההון וההצבעה בחברה ומזכויות ההון וההצבעה בחברה בדילול מלא (למעט מימוש כתבי האופציה המוצעים).

בהנחת מימוש של מלוא כתבי האופציה המוצעים (שלא בדרך של Cachless Exercise), תהוונה המניות המוצעות ומניות המימוש כ-19.21% מזכויות ההון וההצבעה בחברה ומזכויות ההון וההצבעה בחברה בדילול מלא. לפרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות החזקות בעלי עניין בחברה והמשקיע במועד פרסום דוח הקצאה זה ובהנחה של מימוש כל אחת מסדרות כתבי האופציה הנכללות בכתבי האופציה המוצעים, ראו בטבלה בסעיף 3 להלן.

בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") המניות המוצעות ומניות המימוש תרשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ או חברה לרישומים אחרת שתבוא במקומה שבאמצעותה יוחזקו כל ניירות הערך של החברה.

<u>להלן פרטים אודות הקצאת ניירות הערך המוצעים ("**ההקצאה**"), בהתאם לתקנות הצעה פרטית</u>:

1. <u>הניצע והיותו צד מעונין</u>

למיטב ידיעת החברה, הניצע הינו לאומי פרטנרס בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של בנק לאומי לישראל בע"מ שהינו תאגיד בנקאי שניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה. למיטב ידיעת החברה, בנק לאומי לישראל בע"מ הינו תאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה.

נכון למועד פרסום דוח זה, הניצע הינו צד שלישי, שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, אשר למיטב ידיעת החברה הינו משקיע הנמנה עם המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"). למיטב ידיעת החברה ולמועד פרסום דוח זה, הניצע אינו "צד מעונין" כמשמעו בסעיף 270(5) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, אך יחד עם זאת, יצוין כי בכפוף להתקיימות התנאים המתלים והקצאת ניירות הערך המוצעים, הניצע יהפוך ל"צד מעונין" לאחר השלמת הקצאת ניירות הערך המוצעים לאור החזקותיו במניות החברה. לפרטים אודות שיעור החזקותיו של הניצע במניות החברה לאחר השלמת הקצאת המניות המוצעות וכן בהנחה של מימוש כתבי האופציה המוצעים, ראו בסעיף 3 להלן.

יצויין, כי בנק לאומי לישראל בע"מ העמיד הלוואות ואשראים לחברה במהלך העסקים הרגיל של החברה.

2. <u>תנאי ניירות הערך המוצעים ושיעורם מזכויות ההצבעה ומההון המונפק של החברה</u>

2.1. <u>מניות רגילות</u>

2.1.1. בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 10 להלן, תקצה החברה לניצע 3,024,194 מניות רגילות של החברה אשר תהוונה לאחר הקצאתן, כ-9.68% מזכויות ההון וההצבעה בחברה לרבות בדילול מלא למעט מימוש כתבי האופציה המוצעים.

2.1.2. המניות המוצעות שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה. לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ראו פרק 4 לתשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 31 במאי 2023 שפורסם ביום 30 במאי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-058383).

2.1.3. <u>מנגנון התאמת שווי החברה בגין עסקאות במחיר נמוך (Full Ratchet)</u>

במסגרת הסכם ההקצאה, הוענקה למשקיע הגנת אנטי דילול חוזית מסוג Full Ratchet לפיה ככל שבמהלך תקופה של 36 חודשים ממועד הקצאת המניות המוצעות, תתקשר החברה בעסקה שתוצאתה הקצאה של מניות ו/או ניירות ערך המירים למניות של החברה, במחיר למניה הנמוך ממחיר של 14.88 ש"ח (לא צמוד) ("**עסקה בתנאים עדיפים**"), ובכפוף להשלמתה של העסקה בתנאים עדיפים (גם אם תושלם לאחר חלוף 36 חודשים) יהיה זכאי המשקיע להקצאת מניות נוספות של החברה, בהתאם למנגנונים שנקבעו בהסכם. על אף האמור, ההקצאת מניות או אופציות לעובדים בהיקף של עד 3% מהונה המונפק והנפרע של החברה ובמחיר למניה שלא יפחת מ 85% מהמחיר הנקוב לעיל, לא תזכה את המשקיע בהגנת האי דילול כאמור לעיל.

2.2. <u>כתבי אופציה</u>

בנוסף וכחלק מההקצאה הפרטית, תקצה החברה לניצע סך הכל 3,686,828 כתבי אופציה כמפורט במבוא לדוח הקצאה זה הניתנים למימוש לעד 3,686,828 מניות רגילות של החברה בכפוף להתאמות ולהגנות על הניצעים כמפורט בסעיף 2.2.3 להלן.

2.2.1. <u>מחיר ותקופת המימוש</u>

2.2.1.1. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל ממועד הקצאתם בפועל ועד לתום חמש (5) שנים ממועד הקצאת כתבי האופציה המוצעים ("**תקופת המימוש**").

2.2.1.2. בכל יום מסחר, החל ממועד הקצאתם ועד לתום תקופת המימוש יהיה כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, כך שכל כתב אופציה (סדרה א') וכל כתב אופציה (סדרה ב') יהיה ניתן למימוש כנגד תשלום במזומן בסך של 14.88 ש"ח (לא צמוד למדד כלשהו) וכל כתב אופציה (סדרה ג') יהיה ניתן למימוש כנגד תשלום במזומן בסך של 16 ש"ח (לא צמוד למדד כלשהו) ("**מחיר המימוש**").

2.2.2. <u>אופן המימוש</u>

2.2.2.1. כתבי האופציה המוצעים יהיו ניתנים למימוש במלואם או לשיעורין, על פי שיקול דעתו של הניצע במהלך תקופת המימוש. כתב אופציה שלא מומש עד לתום תקופת המימוש, יפקע ולא יקנה לניצע זכות כלשהי.

2.2.2.2. הודעות בדבר מימוש כתבי האופציה המוצעים ימסרו לחברה על ידי הניצע בכתב, ואשר יכללו, בין היתר, את שם הניצע, סוג ומספר האופציות המוקצות שברצונו לממש ("**הודעת המימוש**"). המימוש יהיה בתוקף עם קבלת הודעת המימוש בידי החברה ותשלום מחיר המימוש במלואו בגין אותו חלק ממניות המימוש שמימושן התבקש וביחס לסדרת כתבי האופציה הרלוונטית שיבקש הניצע לממש.

2.2.2.3. מניות המימוש שתונפקנה עקב מימוש כתבי אופציה המוצעים תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה.

2.2.2.4. <u>מימוש Cashless של כתבי אופציה (סדרה ב') וכתבי אופציה (סדרה ג')</u> - למרות האמור בסעיף 2.2.1.2 לעיל, לאחר שהניצע שלח לחברה הודעת מימוש של כתבי אופציה (סדרה ב') או כתבי אופציה (סדרה ג'), החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, חלף הקצאת מלוא מניות המימוש כנגד קבלת מחיר המימוש במזומן, להקצות למשקיע מניות רגילות של החברה ללא תמורה ("**מימוש Cashless**").

במקרה כאמור, מספר מניות המימוש שיוקצו במימוש Cashless יחושב כדלקמן: הפער (החיובי) בין מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני מסירת הודעת המימוש ביחס לכתבי האופציה הרלוונטיים ("**מחיר הסגירה האחרון**") ובין מחיר המימוש למניית אופציה מסדרת כתבי האופציה אליה מתייחסת הודעת המימוש יוכפל במספר מניות האופציה שצוין בהודעת המימוש ("**סכום המימוש**"). סכום המימוש יחולק במחיר הסגירה האחרון והמנה המתקבלת תהיה מספר מניות האופציה שיוקצו למחזיק. בחרה החברה כי מימוש כתבי אופציה (סדרה ב') או כתבי אופציה (סדרה ג') יהיה בדרך שאיננה מימוש Cashless תמסור הודעה בכתב למשקיע תוך יום מסחר אחד והמשקיע יעביר את מחיר המימוש במזומן לחברה עד תום יום המסחר הבא.

2.2.3. <u>התאמות והוראות להגנת בעלי כתבי האופציה המוצעים</u>

ממועד הקצאת כתבי האופציה המוצעים וכל עוד לא מומשו או לא פקעו כתבי האופציה בהתאם לתנאיהם, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה, ההוראות הבאות:

2.2.3.1. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת זכות המימוש של הניצע ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

2.2.3.2. <u>התאמות עקב שינוי מבנה ההון</u>- מספר מניות המימוש שתנבענה מכתבי האופציה יותאם במקרים בהם כמות המניות בהונה המונפק ונפרע של החברה תשתנה, בין היתר, בעקבות פיצול הון, איחוד הון וארגון מחדש של ההון (recapitalization) באופן שיוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שיוקצו עקב מימוש כתבי האופציה, לפי העניין לאחר פעולה כאמור.

2.2.3.3. <u>התאמות עקב חלוקת מניות הטבה</u>- אם החברה תחלק מניות הטבה תשמרנה זכויות הניצע כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שהניצע יהיה זכאי להן מימושן, יגדל או יקטן במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור.

2.2.3.4. <u>התאמות עקב חלוקת דיבידנד</u>- במקרה של חלוקת דיבידנד על ידי החברה, מחיר המימוש, ביחס לכל אחת מסדרות כתבי האופציה, יותאם על-ידי הכפלתו ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" כפי שייקבע על-ידי הבורסה לבין שער הנעילה שנקבע בבורסה למניית החברה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד".

2.2.3.5. <u>התאמה עקב הנפקת זכויות</u>- אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, יותאם מחיר המימוש ביחס לכל אחת מסדרות כתבי האופציה, למרכיב ההטבה בהצעה בדרך של זכויות כך שיוכפל בשבר שהמונה שלו הוא שער הבסיס של מניות החברה "אקס זכויות" והמכנה שלו שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני "יום האקס".

2.2.3.6. <u>התאמות עקב מיזוג</u>- במקרה של מיזוג או איחוד או פעולה דומה עם ולתוך תאגיד אחר באופן שהחברה תתמזג עם חברה אחרת וכתוצאה ממיזוג כאמור תוחלפנה מניות המימוש שטרם מומשו במניות חברה אחרת (בסעיף זה: "**המניות החדשות**"), יבוצעו התאמות, באופן שלאחריהן יהיו כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות החדשות, אשר המשקיע היה זכאי להם אילו מימש את כתבי האופציה בסמוך לפני אירוע המיזוג. במקרה כאמור, יבוצעו גם התאמות נדרשות כך שלאחר אירוע המיזוג, ימשיכו לחול כל התנאים של כתבי האופציה המוצעים (לרבות התאמות למחיר ולכמות) גם ביחס לתאגיד האחר. ככל שלא יתאפשר לבצע התאמות כאמור לעיל, יבוצעו התאמות אחרות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון החברה.

2.2.3.7. שיטות ההתאמה כאמור אינן ניתנות לשינוי. ככל שמספר מניות המימוש לא יהיה שלם, אזי מספר מניות המימוש יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר.

2.2.3.8. לא יהיה ניתן לממש כתבי אופציה למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא: "**אירוע חברה**"). חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

2.2.4. <u>השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים</u>

חישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים נעשה בהתאם למודל B&S, וזאת בהתחשב בהנחות כדלקמן:

2.2.4.1. מחיר מניה של 12.27 ש"ח (מחיר הסגירה של מניית החברה ביום 5 בינואר 2026).

2.2.4.2. סטיית תקן שבועית של כ- 6.25%.

2.2.4.3. מקדם היוון בשיעור של 3.9%.

2.2.4.4. תקופת מימוש 5 שנים.

2.2.4.5. מחיר מימוש של 14.88 ש"ח למניה ביחס לכתבי אופציה (סדרה א' וסדרה ב') ש"ח ומחיר מימוש של 16 ש"ח למניה ביחס לכתבי אופציה (סדרה ג').

בהתאם להנחות המפורטות לעיל השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים בהתאם למודל B&S הינו בסך של כ- 17,442,000 ש"ח, כאשר השווי ההוגן עבור כל אחד מכתבי אופציה (סדרה א') הינו בסך של כ-4.74 ש"ח, עבור כל אחד מכתבי אופציה (סדרה ב') הינו בסך של כ-4.74 ש"ח ועבור כל אחד מכתבי אופציה (סדרה ג') הינו בסך של כ-4.468 ש"ח

בהתאם לאמור לעיל, השווי הנגזר למניה רגילה של החברה במסגרת הקצאת המניות המוקצות הינו כ- 9.11 ש"ח למניה.

3. <u>פרטים ביחס להון החברה, הכמות ושיעור ההחזקה של הניצע, בעלי עניין ונושאי משרה בחברה בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לרבות בדילול מלא</u>

ההון הרשום של החברה הוא 50,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

נכון למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 28,226,261 מניות רגילות.

נתנאל גרופ בע"מ

להלן פרטים, בדבר הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע, בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, כפי שהם למיטב ידיעתה של החברה, לפני ההקצאה ולאחר ההקצאה נשוא דוח זה:

| שם | לפני ההקצאה נשוא דוח זה | | | לאחר הקצאת ניירות הערך המוצעים על פי דוח זה | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | כמות מניות | % החזקה בהון ובהצבעה | % החזקה בהון ובהצבעה (בדילול מלא) | כמות מניות | כמות כתבי אופציה (סדרה א') | כמות כתבי אופציה (סדרה ב') | כמות כתבי אופציה (סדרה ג') | % החזקה בהון ובהצבעה (ללא דילול) | % החזקה בהון ובהצבעה (בדילול מלא ללא מימוש – Cashless) |
| רישן בנין והשקעות בע"מ (בעלת השליטה בחברה)[1] | 17,677,407 | 62.63% | 62.63% | 17,677,407 | - | - | - | 56.57% | 50.60% |
| אבנר נתנאל | 1,700 | 0.01% | 0.01% | 1,700 | - | - | - | 0.01% | 0.005% |
| לאומי פרטנרס בע"מ (הניצע בהקצאה נשוא דוח זה) | - | - | - | 3,024,194 | 3,024,194 | 537,634 | 125,000 | 9.68% | 19.21% |
| יתר בעלי המניות מהציבור | 10,547,154 | 37.37% | 37.37% | 10,547,154 | - | - | - | 33.75% | 30.19% |
| **סה"כ** | **28,226,261** | **100%** | **100%** | **31,250,455** | **3,024,194** | **537,634** | **125,000** | **100%** | **100%** |

[1] לפרטים בדבר בעלת השליטה בחברה, ראו תקנה 21א' בפרק פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2024 שפורסם ביום 26 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-021031).

4. <u>הלוואה לחברה</u>

במועד הקצאת ניירות הערך המוצעים, המשקיע יעמיד לחברה הלוואה בסך של 45 מיליון ש"ח לתקופה של 5 שנים ממועד הקצאת ניירות הערך המוצעים. קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 8%.
קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בסוף תקופת ההלוואה, כאשר תשלומי הריבית יבוצעו בתשלומים חצי שנתיים. לחברה תעמוד הזכות לפרוע את ההלוואה (כולה או חלקה) בכל עת וללא תשלום קנס או עמלה.
תנאי ההלוואה כוללים עילות לפרעון מיידי בדומה לעילות הקיימות בשטר הנאמנות המתייחס לאגרות החוב (סדרה טו') של החברה כמפורט בסעיף 7 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה טו') שפורסם ביום 10 בפברואר 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-009841).
יצוין כי במסגרת אישור ההקצאה נשוא דוח זה, דירקטוריון החברה קבע בהחלטתו כי ההלוואה שתועמד על ידי המשקיע, הינה הלוואה בתנאי שוק, וזאת, בין היתר, בהתבסס על ההלוואות הקיימות של החברה, בהתבסס על התשואה של אגרות החוב (סדרה טו') של החברה תוך ביצוע התאמות לתקופת ההלוואה וכדומה. לאור האמור לעיל, נקבע כי העמדת הלוואה על ידי המשקיע אינה כוללת תנאים עדיפים על תנאי השוק ולפיכך, אין בהעמדת ההלוואה כדי להשפיע על השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים כמפורט בסעיף 2.2.4 לעיל.

5. <u>התחייבות בעלי השליטה</u>

רישן, בעלת השליטה בחברה, התחייבה כלפי המשקיע בהתחייבות חד צדדית, כי בכפוף לכך שהמשקיע יממש את כתבי האופציה באופן שמניות המימוש יהוו לפחות 2% מהונה המונפק והנפרע של החברה, וכן, בכפוף לכך שהמשקיע יחזיק מניות החברה המהוות לפחות 7.5% מהון המניות של החברה, בכל אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה החלטות הנוגעות להרכב דירקטוריון החברה, אך למעט בנוגע למינוי דירקטורים חיצוניים, רישן תצביע בעד מינוי דירקטור אחד שיוצע על ידי המשקיע וכן, שדירקטוריון החברה ימנה לא פחות מ-5 חברים (כולל הדירקטורים החיצוניים). כמו כן, נקבע כי ההתחייבות החד צדדית למינוי דירקטור כאמור לעיל תחול גם על נעברים של המשקיע, אף אם לא מומשו כתבי האופציה כלל.

כמו כן, רישן התחייבה כלפי המשקיע, כי תהיה למשקיע זכות הצטרפות (tag along) למכירה של מניות החברה על ידי רישן וזאת בתנאים כמקובל בהסכמים מסוג זה, כאשר זכויות לאומי פרטנרס להצטרפות למכירה כמפורט בו, לא יחולו בקשר עם מכירת מניות החברה על ידי רישן במהלך המסחר בבורסה בשיעור (מצטבר) של עד 3% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, ובכל מקרה לא במקרה שמכירה כאמור תוריד את שיעור החזקת רישן בהון המניות המונפק והנפרע של החברה לפחות מ- 50% (בדילול מלא).
יצוין כי למען הזהירות בלבד, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כ"עסקה מזכה" בהתאם לתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000, את מתן ההתחייבות החד צדדית שניתנה על ידי רישן למשקיע במסגרת התקשרות החברה במערכת ההסכמים כאמור לעיל, כאשר מודגש כי התחייבות רישן כאמור ניתנה ללא כל תמורה.
מובהר בזאת במפורש כי התחייבות רישן למינוי מועמד/ת מטעם המשקיע לדירקטוריון החברה הינה התחייבות חד צדדית. וכי אין בהתחייבות זאת בכדי ליצור שיתוף פעולה בין הצדדים בקשר להפעלת אמצעי שליטה הגלומים במניות החברה, וכי תכליתה של התחייבות כאמור הינה להקנות למשקיע זכויות של הגנות מיעוט בחברה. המשקיע אישר בשולי כתב ההתחייבות של רישן, כי הוא אינו מתחייב כלפי רישן או כלפי כל גורם שהוא להשתתף ו/או להצביע בקשר עם מינוי של דירקטורים אחרים לדירקטוריון החברה וכי המשקיע אינו מתחייב לשתף פעולה עם רישן ולא יתאם עימה את אופן הצבעתו במקרה זה. כמו כן, אין בכתב ההתחייבות של רישן בכדי להוות החזקה ביחד עם אחרים כמשמעות במונח בחוק ני"ע וכי אין לראות במשקיע כחלק מקבוצת השליטה בחברה.

6. <u>התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך שבה נקבעה התמורה</u>

בתמורה להקצאת ניירות הערך המוצעים, ישלם המשקיע סך כולל ברוטו של כ-45 מיליון ש"ח.
ככל שכל כתבי האופציה ימומשו במלואם ומתוך הנחה כי החברה לא תממש את זכותה להקצאה בדרך של Cashless כאמור בסעיף 2.2.2.4 לעיל, התמורה העתידית ממימוש כל כתבי האופציה צפויה לעמוד על סך של כ-55 מיליון ש"ח נוספים ובסך הכל כ-100 מיליון ש"ח, כפוף להתאמות במחיר ככל שיהיו.
המחיר בהקצאה נקבע במשא ומתן בין הצדדים.

7. <u>שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בתמורה ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם</u>

למיטב ידיעת החברה, למועד דוח זה, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת ניירות הערך המוצעים.

8. <u>מחירי המניה בבורסה</u>

מחיר מניית החברה בבורסה בסוף יום המסחר של ה-5 בינואר 2026, יום המסחר שקדם למועד אישור דירקטוריון החברה את ההקצאה נשוא דוח זה, היה 12.27 ש"ח ("**המחיר בבורסה**").
מחיר המניה בהקצאה (ביחד עם כתבי האופציה המוצעים) הינו בסך 14.88 ש"ח למניה וזאת ללא הפחתה בגין ההטבה הגלומה בהקצאת כתבי האופציה המוצעים, גבוה בכ-21% מהמחיר בבורסה.
המחיר הממוצע של מניית החברה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דוח זה הוא כ-13.02 ש"ח, הנמוך בכ-12.5% ממחיר המניה בהקצאה (ביחד עם כתבי האופציה המוצעים).

9. <u>תוכניות ההשקעה ויעדיה</u>

תמורת ההקצאה נשוא דוח זה תשמש את החברה, בין היתר, למימון פעילותה העסקית השוטפת, לרבות אך לא רק, לצורך השקעותיה של החברה בתחום פעילותה, למחזור חובות פיננסיים קיימים של החברה וכן להשקעות נוספות ו/או לשימושים כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת.

10. <u>אישורים הנדרשים לביצוע הקצאת ניירות הערך המוצעים</u>

10.1. ביום 6 בינואר 2026, אישר דירקטוריון החברה את ביצוע הקצאת ניירות הערך המוצעים נשוא דוח מיידי זה.

10.2. אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות ושל מניות המימוש, אשר טרם ניתן.

יצוין כי בהתאם להוראות מערכת ההסכמים, לא התקיים התנאי המתלה האמור בסעיף 10.2 לעיל בתוך 14 ימי עסקים מחתימת מערכת ההסכמים ("**המועד האחרון**"), יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להודיע על הארכת המועד האחרון ב - 7 ימי עסקים נוספים. לא התקיים התנאי המתלה עד למועד האחרון (לרבות אם הוארך על ידי מי מהצדדים כאמור), יפקע ההסכם ולא תהיה לאף צד להסכם זה טענה, תביעה או דרישה כלפי משנהו בשל כך, ובלבד שהחברה פעלה בתום לב למימוש ההסכם.

על אף האמור לעיל, ככל ויידרש כי הקצאת המניות והאופציות תאושר בידי האסיפה הכללית של החברה, יידחה "המועד האחרון" עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית או עד לתום 45 ימי עסקים ממועד חתימת הסכם זה.

11. <u>פירוט הסכמים בין הניצע לבין בעלי מניות אחרים בנוגע להקצאת ניירות הערך המוצעים</u>

למיטב ידיעת החברה ובהתבסס על הודעת הניצע, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה או בין מי מהניצעים לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה. לפרטים בדבר ההתחייבות חד צדדית שניתנה למשקיע על ידי רישן, בעלת השליטה בחברה, לפיה רישן תצביע בעד מינוי דירקטור אחד שיוצע על ידי המשקיע וכן בקשר לזכות ההצטרפות (tag along) ראו סעיף 5 לעיל.

12. <u>מניעה או הגבלה בביצוע פעולות במניות המוצעות</u>

12.1. על מניות המוצעות ו/או מניות המימוש שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוצעים, יחולו מגבלות על מכירה חוזרת בבורסה על-פי הוראות סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' ו- 15ג' לחוק), התש"ס-2000 (תקנה 5 לתקנות האמורות), כדלקמן:

12.1.1. הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות, אם טרם חלפו שישה חודשים ממועד הקצאת ניירות הערך המוצעים ("**תקופת החסימה המוחלטת**");

12.1.2. הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות ו/או מניות המימוש, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים שימנו החל מתום התקופה האמורה בסעיף 12.1.1 לעיל ("**תקופת הטפטוף**") וזאת אם בכל אחד מהרבעונים האמורים בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

12.1.2.1. כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה על ידי הניצעים עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה;

12.1.2.2. הכמות המוצעת של מניות, בכל רבעון בתקופת הטפטוף, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.

"**הון מונפק ונפרע**" - למעט מניות שתנבענה ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

האמור בסעיף 12.1 זה לעיל, יחול גם על מניות חסומות שנרכשו במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

בנוסף למגבלות מכירה חוזרת בבורסה, התחייב המשקיע כי יחול האמור להלן ("**מגבלת המכירה ההסכמית**"): (i) במשך 12 חודשים ממועד הקצאת המניות המוקצות לא ימכור את המניות המוקצות, כולן או חלקן, ולא יעביר את כתבי האופציה, כולם או חלקם, לצד ג' כל שהוא ("תקופת החסימה המוחלטת"). (ii) החל מתום תקופת החסימה המוחלטת ועד תום 18 חודשים ממועד הקצאת המניות המוקצות, יהיה המשקיע רשאי למכור עד שליש מן המניות המוקצות וכן להעביר עד שליש מכתבי האופציה. (iii) החל מתום 18 חודשים ועד תום 24 חודשים ממועד ההשלמה יהיה המשקיע רשאי למכור במצטבר עד שני שליש מן המניות המוקצות ולהעביר במצטבר עד שני שליש מכתבי האופציה. החל מתום 24 חודשים ממועד ההשלמה תפקע מגבלת המכירה ההסכמית ולא תחול עוד. מובהר כי התחייבות החסימה ההסכמית לא תחול לגבי מניות שיוקצו למשקיע במימוש כתבי האופציה. מובהר כי התחייבות החסימה ההסכמית על פי סעיף זה לא תחול לגבי מניות שיוקצו למשקיע במימוש כתבי האופציה המוצעים.

על אף האמור לעיל, מגבלת המכירה ההסכמית לא תחול במקרים הבאים: (i) אם לפי חוות דעתם של

יועציו המשפטיים הפנימיים או החיצוניים של המשקיע, המכירה נדרשת על מנת להימנע מהפרה של הוראת דין כל שהיא החלה על המשקיע או על בנק לאומי לישראל בע"מ (כולל בין היתר הוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים). (ii) חל שינוי במדיניות המשקיע ו/או בנק לאומי לישראל בע"מ המשפיע על השקעות המשקיע באופן כללי שממנו נובע הצורך במכירת החזקות המשקיע בחברה, כולן או חלקן. במסגרת ההסכם הצהיר המשקיע, כי נכון למועד חתימת ההסכם, לא ידוע לו על נסיבות המצדיקות אי תחולה של מגבלת החסימה ההסכמית כאמור לעיל.

13. <u>נימוקי הדירקטוריון לאישור הקצאת ניירות הערך המוצעים</u>

13.1. דירקטוריון החברה ציין בהחלטתו, בין היתר, ככל שתושלם הקצאת ניירות הערך המוצעים ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים להשלמתה, תקבל החברה כנגד הקצאת המניות המוצעות תמורה במזומן בסך כולל של כ-45 מיליון ש"ח וכן תמורה עתידית בגין מימוש כתבי האופציה בסך של עד כ-55 מיליון ש"ח. תמורה זו תשמש את החברה, בין היתר, לפירעון התחייבויותיה, הקטנת מסגרות אשראי, המשך פיתוח וצמיחה של החברה וכן, השלמת ההקצאה הפרטית נשוא דוח זה תביא לשיפור תזרים המזומנים של החברה, לחיזוק משמעותי בהון העצמי של החברה וכן לשיפור ההון החוזר של החברה. כמו כן, חיזוק מבנה ההון כאמור ישפר באופן משמעותי את אמות המידה הפיננסיות של החברה אל מול מחזיקי אגרות החוב של החברה.

13.2. השקעה משמעותית כאמור בחברה על ידי המשקיע, מהווה איתות חיובי משמעותי של אמון בחברה מצד הניצע שהינו גוף מוסדי משמעותי. להערכת דירקטוריון החברה, העסקה, ככל שתושלם, מהווה הזדמנות עסקית המטיבה עם החברה וציבור מחזיקי ניירות הערך של החברה בתנאי השוק הנוכחים. כמו כן, גיוס הון מגופים מובילים בשוק ההון מעיד על הבעת אמון בפוטנציאל הטמון בפעילותה הנוכחית והעתידית של החברה.

13.3. בפני דירקטוריון החברה הוצגה חוות דעת הוגנות לעניין תנאי שוק של ההקצאה הפרטית נשוא דוח זה ושנערכה על ידי גורם חיצוני המתמחה במתן ייעוץ כלכלי ומימוני והערכות שווי מקצועיות ובלתי תלויות ("**חוות דעת הוגנות**"), כאשר בהתאם לחוות דעת ההוגנות האמורה, נמצא כי הקצאת ניירות הערך כמכלול בהתאם למערכת ההסכמים הינה בתנאי שוק. בהתאם לחוות דעת ההוגנות, השווי של כל אחת מהמניות המוצעות והנגזר מהסכם ההשקעה הינו 11.26 ש"ח, כאשר שווי כתבי האופציה המוצעים חושב בעזרת מודל B&S, לפיו סטיית התקן הינה בשיעור של 34.3%[2] ושיעור ריבית שקלית של 3.6%[3]. המחיר האפקטיבי למניה בהקצאה, בהתחשב בהטבה הגלומה בהקצאת כתבי האופציה ובהתאם לתחשיב שנערך במסגרת חוות דעת ההוגנות, הינו בסך של כ-11.26 ש"ח הנמוך בכ-8.23% ממחיר מניית החברה ביום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון על ההקצאה.

בהתבסס על האמור לעיל, דירקטוריון החברה קבע כי בשים לב שהמדובר בהקצאת מניות שחלות עליהן מגבלות חסימה (הן ההסכמית והן בהתאם לחוק ני"ע) כאמור בסעיף 12 לעיל, תנאי הקצאת ניירות הערך המוצעים הינם בתנאי שוק ואף מיטיבים עם החברה. כמו כן, במסגרת קביעת דירקטוריון החברה כאמור, נלקח בחשבון כי כאמור בסעיף 4 לעיל, ההלוואה שתועמד על ידי המשקיע, הינה הלוואה בתנאי שוק, וזאת, בין היתר, בהתבסס על ההלוואות הקיימות של החברה, בהתבסס על התשואה של אגרות החוב

[2] על בסיס תנודות שערי מניית החברה לתקופה של 5 שנים, בחישוב יומי.
[3] מקור- ממשל שקלית 0330.

(סדרה טו') של החברה תוך ביצוע התאמות לתקופת ההלוואה וכדומה. לאור האמור לעיל, דירקטוריון החברה קבע כי העמדת הלוואה על ידי המשקיע אינה כוללת תנאים עדיפים על תנאי השוק ולפיכך, אין בהעמדת ההלוואה כדי להשפיע על השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים.

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 6 בינואר 2026, במסגרתה אושרה הקצאת ניירות הערך המוצעים, השתתפו ה"ה אריה נתנאל, יו"ר דירקטוריון החברה , אסתרי גילעז-רן (דח"צ), אירן מלכה-לוי (דח"צ), יונתן קורפל ועמית שניצר.

14. <u>מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים</u>

מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים לניצע בהתאם להקצאה נשוא דוח זה יהיה בסמוך לאחר אישור הבורסה לרישומן למסחר בבורסה של המניות המוצעות ומניות המימוש שינבעו ממימוש כתבי האופציה.

15. <u>נציגי החברה לטיפול בדוח מיידי זה הינם</u>

עורכי הדין דודו בן יעיש ודניאל ליפמן ממשרד שניצר, גוטליב, סאמט ושות', עורכי דין מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן. טלפון: 03-6113000; פקס: 03-6113001.

**בכבוד רב,**
**נתנאל גרופ בע"מ**
**באמצעות אריה נתנאל-יו"רהדירקטוריון**
**ודני נתנאל- מנכ"ל**